MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Direito constitucional intertemporal e histórico das Constituições brasileiras

Itens 1 e 3 do edital — histórico constitucional; recepção, repristinação, desconstitucionalização, mutação e inconstitucionalidade superveniente

Direito constitucional intertemporal: recepção, repristinação e desconstitucionalização

Pessoal, o edital cita **recepção**, **repristinação** e **desconstitucionalização**, e o curso base só toca nesses temas de passagem: a recepção aparece como consequência da "inexistência de inconstitucionalidade superveniente" (Aula 17), e o efeito repristinatório, na ADI (Aula 17). Aqui ficam os conceitos completos, no estilo que a banca cobra: **definição + quem decide + exemplo**.

> **A pergunta-guia do direito intertemporal:** *o que acontece com a norma velha quando entra uma norma nova de hierarquia superior?* A resposta muda conforme o fenômeno. Memorize a tabela.

Fenômeno	Situação	Resultado
Recepção	Lei **anterior** à nova Constituição, **materialmente compatível** com ela	A lei **continua válida**, com novo fundamento de validade
Não recepção (revogação)	Lei anterior **materialmente incompatível** com a nova Constituição	Lei **revogada**; não há inconstitucionalidade
Repristinação	Lei revogada **volta a viger** porque a lei revogadora perdeu a vigência	**Não é automática** (LINDB, art. 2º, § 3º)
Efeito repristinatório	STF declara inconstitucional a norma que revogou outra	A norma anterior **volta a produzir efeitos**
Desconstitucionalização	Normas da Constituição **antiga** que sobrevivem à nova como lei ordinária	**Não adotada** no Brasil
Inconstitucionalidade superveniente	Lei anterior que "se torna" inconstitucional por Constituição ou emenda **posterior**	**Não existe** no Brasil: ocorre revogação ou não recepção
Constitucionalidade superveniente	Lei originariamente inconstitucional que seria "salva" por mudança posterior da Constituição	**Não existe**: o vício é de origem
Mutação constitucional	Mudança de sentido da norma **sem alterar o texto**	Processo **informal** de atualização

Recepção

- **Conceito.** Quando entra em vigor uma nova Constituição, o direito infraconstitucional anterior **não desaparece automaticamente**. As leis que forem **compatíveis** com a nova ordem são **recepcionadas**: continuam em vigor, agora fundadas na nova Constituição.
- **Só conta a compatibilidade material.** A recepção exige que o **conteúdo** da lei seja compatível com a nova Constituição. Regras de **forma** ou de **competência** da época em que a lei foi feita não são reexaminadas à luz da nova Constituição: a lei foi válida quando editada e basta que seu

conteúdo continue compatível.

- **A lei pode mudar de "categoria".** Se a norma anterior era lei ordinária e a nova Constituição passa a reservar a matéria a lei complementar, ela pode ser recepcionada **com o status de lei complementar**. O exemplo clássico é o **Código Tributário Nacional** (Lei nº 5.172/1966), recepcionado com status de lei complementar nas matérias que a Constituição de 1988 reserva a esse tipo de lei.
- **Recepção expressa.** O texto constitucional pode mandar manter normas antigas. É o caso do **art. 34, § 5º, do ADCT**: vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação das leis anteriores no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §§ 3º e 4º.
- **Quem faz o juízo de recepção.** Qualquer juiz, no controle difuso. No controle concentrado, a **ADI não cabe** contra lei anterior à Constituição, porque a incompatibilidade gera revogação, e não inconstitucionalidade (ADI 2). O instrumento adequado é a **ADPF**, cuja lei prevê expressamente o cabimento contra atos normativos **anteriores à Constituição** (Lei nº 9.882/1999, art. 1º, parágrafo único, I).
- **Exemplos do STF.** A **Lei de Imprensa** (Lei nº 5.250/1967) foi declarada **não recepcionada** (ADPF 130, 2009). A **Lei da Anistia** (Lei nº 6.683/1979) foi considerada **recepcionada** (ADPF 153, 2010). No tema militar, o **Código Penal Militar** (Decreto-Lei nº 1.001/1969) segue em vigor, mas o STF declarou **não recepcionadas** as expressões "pederastia ou outro" e "homossexual ou não" do art. 235 (ADPF 291, 2015).

> **Macete:** *lei velha + Constituição nova* = **recepção ou revogação** (nunca inconstitucionalidade). *Lei nova + Constituição velha ou em vigor* = **constitucionalidade ou inconstitucionalidade**.

Repristinação

- **Conceito.** É a **volta à vigência** de uma lei revogada, em razão de a lei que a revogou ter perdido a vigência (por exemplo, por ter sido também revogada).
- **Regra.** A LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), art. 2º, § 3º: salvo disposição em contrário, a lei revogada **não se restaura** por ter a lei revogadora perdido a vigência. Assim, a repristinação **tácita é vedada**; a **expressa** é possível, se a nova lei disser que a antiga volta a valer.
- **Exemplo:** a Lei A é revogada pela Lei B; depois a Lei C revoga a Lei B. A Lei A **não volta** a valer, salvo se a Lei C o determinar.

> **Não confunda com o efeito repristinatório da ADI.** Quando o STF declara inconstitucional uma lei que havia revogado outra, a lei **anterior volta** a ter efeitos. Isso não é repristinação, porque a lei revogadora é **nula desde a origem**, e portanto nunca teve eficácia revogatória (Aula 17). Para evitar o "efeito repristinatório indesejado", o autor da ADI deve impugnar também a norma anterior revogada, se ela for igualmente inconstitucional.

Desconstitucionalização

- **Conceito.** Seria o fenômeno pelo qual as normas da **Constituição anterior**, **compatíveis** com a nova, **continuariam em vigor com status de lei ordinária** (perderiam a hierarquia constitucional, mas não seriam revogadas).
- **No Brasil.** Segundo a doutrina majoritária, **não é admitida**: a nova Constituição **revoga integralmente** a anterior, e as normas da Constituição velha não sobrevivem como lei ordinária. O que se recepciona é o direito **infraconstitucional** anterior. A desconstitucionalização só existiria se a nova Constituição a previsse expressamente, o que a CF/88 não fez.
- **Como cai:** "*A desconstitucionalização é a recepção, pela nova Constituição, de normas da Constituição anterior como normas infraconstitucionais*" — conceito correto, mas o fenômeno **não**

é adotado pelo ordenamento brasileiro.

Inconstitucionalidade e constitucionalidade superveniente

- **Inconstitucionalidade superveniente** é a de uma lei que, **válida** quando editada, "se tornaria" inconstitucional por força de **nova Constituição** ou de **emenda**. O STF **não a admite**: a nova norma constitucional **revoga** a lei anterior incompatível (ou, se compatível, a recepciona). A inconstitucionalidade é **congênita**, apurada em face da Constituição vigente no momento em que a lei foi feita.
- **Constitucionalidade superveniente** é a tese oposta: uma lei **inconstitucional na origem** seria "curada" por emenda posterior que mudasse o parâmetro. O STF também **rejeita** (RE 390.840 e RE 346.084, de 2005, sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins e a EC 20/1998). Se o legislador quiser a regra, deve **editar nova lei** sob o texto constitucional novo.
- **Atenção à pegadinha:** a inconstitucionalidade **circunstancial** e a **progressiva** (Aula 17) são fenômenos diferentes; elas decorrem de **circunstâncias de fato**, e não da sucessão de normas.

Mutação constitucional

- **Conceito.** Alteração do **sentido e do alcance** da norma constitucional **sem mudar o texto**, por interpretação (especialmente do STF), pela prática política ou pela evolução dos costumes. Também chamada de **processo informal** de mudança ou de manifestação do **poder constituinte difuso** (Aula 00).
- **Reforma × mutação:** a reforma (a emenda do art. 60) é **formal**, segue procedimento próprio e muda o **texto**; a mutação é **informal** e muda o **significado**.
- **Limites.** A mutação não pode contrariar o texto expresso nem os princípios estruturantes da Constituição; quando os extrapola, fala-se em **mutação inconstitucional**.
- **Exemplos (Aula 00):** a prisão do depositário infiel (SV 25) e a união homoafetiva (ADI 4277).

Histórico das Constituições brasileiras

O Brasil teve **sete Constituições**: **1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988**. A **Emenda Constitucional nº 1, de 1969**, é tratada como emenda, mas a doutrina majoritária a considera uma **nova Constituição** (por ter reescrito todo o texto de 1967); por isso, algumas contagens falam em **oito** Constituições. Leia o enunciado da questão para saber qual contagem a banca adotou.

Quadro comparativo

Constituição	Origem	Regime e forma	Marcas principais
1824	**Outorgada** por D. Pedro I	Império; Estado **unitário**; monarquia	**Quatro poderes** (Legislativo, Moderador, Executivo, Judicial); **Poder Moderador** privativo do Imperador; religião oficial **católica**; voto **censitário**; **semirrígida** (art. 178)
1891	**Promulgada**	República; **federação**; **presidencialismo**	**Separação de três Poderes**; **Estado laico**; **habeas corpus**; **controle difuso** de constitucionalidade; STF; **rígida**

1934	**Promulgada**	República; federação	**Constitucionalismo social** (direitos trabalhistas, família, educação); **voto feminino** e **voto secreto**; Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho; **mandado de segurança** e **ação popular**; **representação interventiva**; **reserva de plenário**; suspensão da lei pelo **Senado**; vigência curtíssima (3 anos)
1937	**Outorgada** por Getúlio Vargas (Estado Novo)	Autoritária; centralizadora	"**Polaca**"; Executivo hipertrofiado; Congresso fechado; **pena de morte**; o Presidente podia submeter ao Parlamento lei declarada inconstitucional pelo Judiciário, que a mantinha por **2/3**; sem mandado de segurança e ação popular na Constituição
1946	**Promulgada**	Redemocratização	Volta do federalismo e das liberdades; **inafastabilidade da jurisdição** (art. 141, § 4º); retorno da **ação popular**; **parlamentarismo** por pouco tempo (1961-1963); **ação genérica de inconstitucionalidade** (EC 16/1965)
1967	Votada pelo Congresso sob o regime militar (Ato Institucional nº 4); a doutrina a trata como **imposta/outorgada**	Regime militar; federação com forte centralização	Executivo forte; **decreto-lei**; segurança nacional; eleições indiretas para a Presidência
1969 (EC 1)	Editada pelos **ministros militares** (Atos Institucionais nº 5 e nº 16), com o Congresso em recesso	Regime militar	**Reescreveu todo o texto de 1967**; mantém o regime militar e as eleições indiretas
1988	**Promulgada** pela Assembleia Nacional Constituinte (convocada pela EC 26/1985)	Estado Democrático de Direito; federação com Municípios	"**Constituição Cidadã**"; **analítica**; **rígida**; amplo rol de direitos fundamentais; Ministério Público e Defensoria; **mandado de injunção**, **habeas data**; controle concentrado ampliado

> **Detalhes da pegadinha da "origem":** são **outorgadas** a de **1824** e a de **1937**; **promulgadas** (democráticas) a de **1891, 1934, 1946 e 1988**; a de **1967** é a "zona cinzenta" (formalmente votada, materialmente imposta).

O que costuma cair, Constituição por Constituição

1824 — Imperial. - Outorgada em **25 de março de 1824**, depois que o Imperador dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823. - Adotou **quatro poderes**; o **Poder Moderador** (art. 98) era a "chave de toda a organização política" e privativo do Imperador. Imperador **inviolável e sagrado**, sem responsabilidade (art. 99). - **Semirrígida:** só era constitucional o que dizia respeito aos limites e atribuições dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais (art. 178); o resto podia ser alterado por lei ordinária. - **Mais longa** da nossa história (até 1889).

1891 — Primeira republicana. - Inspirada no modelo dos Estados Unidos: **federalismo** (ex-Províncias viram Estados), **presidencialismo**, **dualismo judiciário** (Justiça Federal e estaduais),

Supremo Tribunal Federal. - Separação **Igreja-Estado** (Estado laico) e **casamento civil**. - Introduziu o **controle difuso** de constitucionalidade no Brasil.

1934 — Social-democrata. - Influência da Constituição alemã de **Weimar** (1919): direitos **sociais** e econômicos, ordem econômica e social, limites ao direito de propriedade em nome do interesse social ou coletivo. - **Voto feminino** constitucionalizado e **voto secreto**; Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. - Cria **mandado de segurança**, **ação popular** e a **representação interventiva** (controle de constitucionalidade de lei estadual para fins de intervenção). - Fixa a **maioria absoluta** dos membros do tribunal para declarar inconstitucionalidade (**reserva de plenário**) e dá ao **Senado** a competência de suspender a lei declarada inconstitucional.

1937 — "Polaca". - Outorgada no golpe do **Estado Novo** (10 de novembro de 1937). Inspiração autoritária (o apelido vem da Constituição polonesa de 1935). - Concentração de poderes no **Presidente**; Câmara e Senado não funcionaram; plebiscito nacional previsto que **nunca foi realizado**. - Retrocesso no **controle de constitucionalidade**: lei declarada inconstitucional podia ser **mantida** pelo Parlamento por **2/3**, a pedido do Presidente (art. 96, parágrafo único).

1946 — Redemocratização. - Restaura o Estado de Direito, a federação e a **separação dos Poderes**, aproveitando parte dos direitos sociais de 1934; retorno do **mandado de segurança** e da **ação popular**. - **Inafastabilidade do controle jurisdicional** (art. 141, § 4º). - **Parlamentarismo** entre 1961 e 1963 (Ato Adicional, EC 4/1961), revertido por plebiscito. - **EC 16/1965:** cria a **representação de inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo federal ou estadual, encaminhada pelo **Procurador-Geral da República** ao STF, origem do controle concentrado abstrato.

1967 e Emenda Constitucional nº 1/1969 — Regime militar. - A Constituição de 1967 institucionalizou o regime de 1964: ampliou os poderes da **União** e do **Presidente**, com a doutrina da **segurança nacional** e o **decreto-lei**. - A **Emenda nº 1/1969** foi editada pelos ministros militares, com o Congresso em recesso, depois do **AI-5** (1968); reescreveu todo o texto da Constituição de 1967, e por isso a doutrina majoritária a considera uma **nova Constituição**.

1988 — "Constituição Cidadã". - Convocada pela **EC 26/1985**, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte (instalada em **1º de fevereiro de 1987**) e **promulgada em 5 de outubro de 1988**. - Marca da redemocratização: abre com os **princípios fundamentais** e os **direitos e garantias** (e só depois organiza o Estado), ao contrário da maioria das anteriores; inclui o **mandado de injunção** e o **habeas data**, a **ADPF** e, depois, a **ADC** (EC 3/1993). - Classificações: **escrita, analítica, promulgada, rígida, dogmática** e **normativa** (Aula 00).

Quando surgiu cada instituto

Instituto	Primeira Constituição
Controle difuso de constitucionalidade	**1891**
Habeas corpus na Constituição	**1891**
Mandado de segurança	**1934**
Ação popular	**1934** (suprimida em 1937, volta em 1946)
Representação interventiva	**1934**
Reserva de plenário; suspensão pelo Senado	**1934**
Controle concentrado abstrato (representação de inconstitucionalidade)	**EC 16/1965**, sob a Constituição de 1946
Mandado de injunção; *habeas data*	**1988**

Ação declaratória de constitucionalidade	**EC 3/1993**

Classificação ontológica (Loewenstein) das Constituições históricas

Conforme a Aula 00 (pág. 30): **nominais** — 1824, 1891, 1934 e 1946; **semânticas** — 1937, 1967 e 1969; **normativa** — 1988 (a que pretende ser). Mais **democrática** = mais próxima da normativa; mais **autoritária** = semântica.

Fontes e método.

- Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 2º, texto compilado, portais da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional (consulta em 08/10/2026).
- Constituição Federal de 1988, ADCT, art. 34, § 5º (consulta em 08/10/2026); Lei nº 9.882/1999, art. 1º, parágrafo único, I.
- Textos de época consultados nas bases da Câmara dos Deputados: Emenda Constitucional nº 1/1969 (ministros militares, AI-5 e AI-16), Emenda Constitucional nº 16/1965 (representação de inconstitucionalidade), Constituição de 1937, art. 96, e Constituição de 1824, arts. 98, 99 e 178.
- Jurisprudência do STF citada pelas referências indicadas (ADI 2; ADPF 130, 153 e 291; RE 346.084 e RE 390.840), consultadas em resumos de fontes secundárias; conferir o inteiro teor no site do STF antes de citar em trabalho.
- Aula 00 (classificação ontológica) e Aula 17 (inconstitucionalidade superveniente e efeito repristinatório) do curso base, apenas para remissão. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.